EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

A FEDERAÇÃO NACIONAL DAS ASSOCIAÇÕES DOS REVENDEDORES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – FENAUTO, entidade de classe de âmbito nacional, inscrita no CNPJ sob nº 03.461.438/0001-65 , com sede em Av. Marquês de São Vicente, 1350, Edifício CGD, Torre 1, Conjunto 1034 e 1035, 13º andar, Água Branca, CEP: 05001-100, São Paulo/SP, representada por seu Presidente, Sr. José Éverton Fernandes, na forma de seu Estatuto Social (doc. anexo), por seus advogados infra-assinados, com fulcro no art. 102, I, "a", c/c art. 103, IX, ambos da Constituição Federal, e nos arts. 2º, IX, e 3º da Lei nº 9.868/1999, vem, respeitosamente, à elevada presença de Vossa Excelência, propor a presente

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
com pedido de medida cautelar

tendo por objeto a retirada do ordenamento jurídico do **art. 16 da Lei Estadual nº 14.605, de 16 de dezembro de 2009, do Estado do Ceará** (com a redação dada pela Lei Estadual nº 14.826, de 28 de dezembro de 2010), pelos fundamentos de fato e de direito a seguir aduzidos.

I. DAS INTIMAÇÕES

Inicialmente, requer sejam as publicações referentes ao presente feito realizadas em nome do advogado **ROGÉRIO FEITOSA CARVALHO MOTA**, OAB/CE nº 16.686 com endereço profissional à Rua Nunes Valente, nº 3.291, Dionísio Torres, CEP: 60102-295, Fortaleza/CE, Fone: 85999661111, E-mail: escritorio@rfmadvocacia.com, sob pena de nulidade.

II. SÍNTESE DA CONTROVÉRSIA E DA NORMA IMPUGNADA

Cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade que tem por objeto o art. 16 da Lei Estadual nº 14.605/2010 do Estado do Ceará, dispositivo imposição às serventias extrajudiciais de Registro de Títulos e Documentos (RTD) a obrigação de **"registrar e informar eletronicamente operações de venda e compra ou qualquer forma de transferência de propriedade de veículos ao órgão de trânsito do Estado do Ceará"**.

Eis a redação literal do dispositivo combatido:

> ***Art. 16.*** *Ficam os Cartórios de Títulos de documentos obrigados a registrar e informar eletronicamente operações de venda e compra ou qualquer forma de transferência de propriedade de veículos ao órgão de trânsito do Estado do Ceará.*
>
> ***§1º*** *O envio das informações a que alude o caput deverá ser efetuado por via digital, observados os mecanismos de segurança que assegurem o seu efetivo recebimento, sendo emitidos recibos digitais de operação, o qual deverá ser aprovado pelo Detran/CE.*
>
> ~~***§2º*** *O Tribunal de Justiça regulamentará o disposto neste artigo por Resolução.*~~
>
> ***§2º*** *O serviço que alude o caput deverá ser protocolado e efetivado imediatamente pelas serventias extrajudiciais de Registro de Títulos e Documentos, aplicando para o registro o código 6001 da tabela de custas extrajudiciais do Tribunal de Justiça, independente do valor do bem, observadas as formalidades legais. (Redação dada pela lei n.º 14.826, de 28.12.10)*
>
> ***§3º*** *Os Cartórios de Registro de Títulos e Documentos disponibilizarão às partes o recibo digital de operação a que alude este artigo.*

Conquanto promulgada em 2010, a norma permaneceu **integralmente dormente por mais de 15 (quinze) anos**. Não havia, em todo esse intervalo, qualquer exigência prática de registro cartorário como condição da transferência de propriedade veicular no Estado do Ceará. As transferências eram realizadas eletronicamente, na sistemática federal vigente, sem custo adicional ao consumidor.

Esse cenário foi abruptamente alterado pela edição do **Provimento nº 05/2025/CGJCE**, emanado da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Ceará, que, invocando o art. 16 da Lei Estadual nº 14.605/2010, **como suposto fundamento, transformou o registro cartorário em etapa procedimental obrigatória, prévia e onerosa para a efetivação da transferência veicular** — exigindo que a Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo Eletrônica (ATPV-e) - documento federal eletrônico instituído pela Resolução CONTRAN nº 809/2020[1] - seja registrada em serventia de RTD do Ceará e autenticada por selo digital específico, sob pena de recusa da transferência pelo DETRAN/CE.

A engenharia normativa adotada pelo Estado do Ceará revela, assim, característica **peculiarmente nociva**: a Lei Estadual nº 14.605/2010, com alteração promovida pela Lei Estadual nº 14.826, de 28.12.10, que jamais fora aplicada na sua integralidade durante mais de 15 (quinze) anos, **foi ressuscitada como pretexto de legalidade** para sustentar provimento que, a rigor, inovando substancialmente na ordem jurídica e cria mercado cativo em favor das serventias extrajudiciais.

[1] **Alterada a partir de 02 de outubro de 2023 pela Resolução 999/23; Alterada pela Resolução 817/21 e Alterada pelas Portarias CONTRAN 197/21; 198/21**

Dessa forma, ataca-se, na presente ADI, a fonte primária dessa cadeia de inconstitucionalidades, qual seja, o art. 16 da Lei Estadual nº 14.605/2010. Assim o caminho que se impõe é, ***pela via constitucional única e adequada***, a propositura desta Ação Direta de Inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal.

II.1. Do impacto financeiro concreto: aumento superior a 700% no custo da transferência veicular

Antes da operacionalização do sistema fundado na Lei Estadual nº 14.605/2010, e regulado pelo Provimento nº 05/2025/CGJCE, a comunicação de venda e a transferência de propriedade veicular podiam ser realizadas no Estado do Ceará pelo próprio proprietário diretamente junto ao DETRAN/CE, por empresas habilitadas e credenciadas pela SENATRAN, mediante plataformas integradas ao SERPRO e ao RENAVAM, ou por serventias extrajudiciais com selos físicos, todas a custos significativamente reduzidos.

A composição original de custos era, em síntese, a seguinte:

Prestador	Serviço	Qt.	Total
Cartório	Reconhecimento de firma (R$ 6,16)	2	R$ 12,32
Empresa SENATRAN	Comunicação de venda eletrônica (R$ 18,00)	1	R$ 18,00
	TOTAL ANTERIOR		**R$ 30,32**

Referido Provimento nº 05/2025/CGJCE criou a sistemática, o qual, em sua origem formal, dispõe sobre a migração dos selos físicos tipos 2, 3 e 14 para o formato digital, no âmbito dos serviços notariais e registrais.

Com efeito, a implementação do chamado selo digital para reconhecimento de firma em transferências veiculares passou a estar atrelada à imposição de pagamento obrigatório de boleto no valor aproximado de R$ 209,00 (duzentos e nove reais), por veículo, com a obrigatoriedade de registro da APTV e comunicação de venda junto a uma serventia de Registro de Títulos e Documentos, no caso, à SINOREDI/CE (RTD).



Sicredi | 748-X | Recibo do Pagador

Local de Pagamento: Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira. — Vencimento: 18/03/2026

Beneficiário: SINDICATO DOS NOTARIOS REGISTR — CNPJ/CPF: 09284222000158 — Agência / Código do Beneficiário: 2307.02.02269

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
18/03/2026		OS	N	18/03/2026	

Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
REAL			R$209,00

Instruções:
1- NÃO ESTORNAR o valor deste boleto em hipótese alguma;
2- Não aceitar pagamento em cheque;
3- Receber o pagamento até 30 dias após o vencimento.

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador

Beneficiário Final

Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº.
Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Assim, após a aplicação concreta do art. 16 da Lei Estadual nº 14.605/2010, e operacionalizada pelo Provimento nº 05/2025/CGJCE, a composição de custos passou a ser a seguinte:

Prestador	Serviço	Qt.	Total
Cartório de Notas	Reconhecimento de firma — selo digital (R$ 27,00)	2	R$ 54,00
SINOREDI/CE (RTD)	Registro/comunicação de venda — boleto DUT	1	R$ 209,00
	TOTAL ATUAL		**R$ 263,00**

Os números, por si só, denunciam a desproporção: o que custava **R$ 30,32** passou a custar **R$ 263,00 — aumento de aproximadamente 767% (setecentos e sessenta e sete por cento)** no custo total da operação. Tal elevação, totalmente desprovida de qualquer demonstração de utilidade pública, é **paga DIARIAMENTE** por cada cidadão cearense que adquire veículo no Estado do Ceará. Não há setor, mercado, atividade ou interesse legítimo que justifique imposição financeira dessa magnitude.

II.2. Da recusa do DETRAN/CE: coerção administrativa direta

A partir de 30/03/2026, o Departamento Estadual de Trânsito do Ceará – DETRAN/CE, em estrita aplicação da norma cuja inconstitucionalidade ora se argui, **passou a recusar sumariamente** o andamento e a efetivação de transferências de veículos cuja comunicação de venda haja sido realizada por meios não cartorários, ainda que pelas vias federais expressamente previstas e legitimadas pela Resolução CONTRAN nº 809/2020.

Essa conduta administrativa tem natureza inequivocamente coercitiva, pois o cidadão é **formalmente compelido** a aceitar e custear o procedimento cartorário oneroso, sob pena de ver inviabilizado o exercício pleno do direito de propriedade sobre veículo legitimamente adquirido. As consequências dessa coerção são severas e crescentes. Vejamos:

- **Insegurança jurídica:** o adquirente fica sem o registro legal do veículo em seu nome, em situação de incerteza patrimonial.

- **Risco de penalidades de trânsito:** o art. 233 do CTB qualifica como infração média o atraso na regularização da transferência, com multa e retenção do veículo. O cidadão é, portanto, submetido à escolha forçada entre pagar emolumentos abusivos ou sujeitar-se a penalidades oficiais — situação intolerável em Estado de Direito.

- **Impossibilidade de atos subsequentes:** a falta de regularização impede o licenciamento anual, a contratação de seguros, novas vendas e quaisquer atos que dependam da propriedade formalizada.

- **Inviabilização das empresas credenciadas pela SENATRAN:** prestadores de serviços de comunicação de venda eletrônica habilitados em todo o território nacional pela autoridade federal competente foram, na prática, alijados do mercado cearense, com perda imediata e irrecuperável de operações e clientes.

II.3. Do reconhecimento expresso pelo CNJ da "aparente ilegitimidade" da norma

A controvérsia foi inicialmente submetida à apreciação do Conselho Nacional de Justiça, no Pedido de Providências nº 0002759-53.2026.2.00.0000, ajuizado pelo Sindicato dos Revendedores de Veículos Automotores do Estado do Ceará – SINDIVEL/CE, entidade filiada à ora Requerente, e ainda no PP nº 0002308-28.2026.2.00.0000, ajuizado por empresa credenciada pela SENATRAN com atuação nacional.

Em decisão proferida em 23.04.2026, o eminente **Min. Mauro Campbell Marques, Corregedor Nacional de Justiça, deixou de conhecer do pedido, por entender que a controvérsia exigiria juízo sobre a constitucionalidade de lei estadual**, competência que, por expressa determinação constitucional, escapa à esfera administrativa do CNJ. Na mesma decisão, **o CNJ reconheceu, expressamente, a "aparente ilegitimidade"** da exigência impugnada, registrando, *verbis*:

> *"(...) esclareço ao requerente que a Corregedoria Nacional de Justiça já tem ciência da **aparente ilegitimidade apontada** e que as medidas administrativas de sua competência para sanar a questão na origem legislativa (art. 16 da Lei Estadual n. 14.605/2010) já foram adotadas e determinadas nos autos da Inspeção n. 0007590-81.2025.2.00.0000." (CNJ, PP nº 0002759-53.2026.2.00.0000, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corregedoria Nacional de Justiça, decisão de 23/04/2026)*

Reconhecida no plano administrativo a aparente ilegitimidade da norma — e admitida, pelo próprio Conselho Nacional de Justiça, sua impotência para invalidá-la em sede de controle abstrato —, o caminho que se impõe é, ***pela via constitucional única e adequada***, a propositura da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade perante esta Suprema Corte, sob a luz do paradigma fixado no RE 611.639/RJ e nas ADIs 4.227, 4.333, 5.656 e 2.150.

III – DA LEGITIMIDADE ATIVA DA REQUERENTE

III.1 Enquadramento da FENAUTO no art. 103, IX, da Constituição Federal

A Constituição Federal, no art. 103, IX, atribui legitimidade ativa para a propositura de Ação Direta de Inconstitucionalidade às **"confederações sindicais ou entidades de classe de âmbito nacional"**. A Requerente, FENAUTO, é a entidade representativa, em escala nacional, do setor de revendas de veículos automotores seminovos e usados — categoria econômica autônoma, dotada de atividade própria e de interesses específicos, perfeitamente identificáveis e diferenciados.

A FENAUTO congrega 30 (trinta) Associações Regionais distribuídas por todas as regiões do território nacional, que reúnem, em conjunto, **aproximadamente 48.000 (quarenta e oito mil) revendedores de veículos seminovos e usados**, conforme demonstrado no portal institucional da entidade (*https://fenauto.org.br/institucional.htm*). Trata-se, portanto, de federação efetivamente representativa — não meramente nominal — de uma categoria econômica claramente identificada, que opera no segmento mais relevante do comércio automotivo brasileiro, responsável por movimentar trilhões de reais em faturamento e gerar centenas de milhares de empregos diretos e indiretos.

III.2 – O requisito jurisprudencial dos nove Estados: pleno atendimento

A jurisprudência desta Suprema Corte, há muito sedimentada, exige, como requisito para o reconhecimento do caráter nacional da entidade, a comprovação de que ela conte com **associados em ao menos nove unidades da Federação**. Vejamos:

> ***ADPF 566:*** *"No caso de entidades de classe de âmbito nacional, a legitimidade deve observar três condicionantes procedimentais:*
>
> *a) homogeneidade entre os membros integrantes da entidade (ADI 108-QI, rel. min Celso de Mello, Plenário, DJ de 5/6/1992; ADI 146, rel. min. Maurício Corrêa, Plenário, DJ de 19/12/2002);*
>
> *b) representatividade da categoria em sua totalidade e comprovação do caráter nacional da entidade, pela presença efetiva de associados em, pelo menos, nove estados-membros (ADI 386, rel. min. Sydney Sanches, Plenário, DJ de 28/6/1991; e ADI 1.486-MC, rel. min. Moreira Alves, Plenário, DJ de 13/12/1996); e*
>
> *c) pertinência temática entre os objetivos institucionais da entidade postulante e a norma objeto da impugnação (ADI 1.873, rel. min. Marco Aurélio, Plenário, DJ de 19/9/2003)". (ADPF 566 AgR, Relator: Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 23.08.2019, grifei).*

A FENAUTO atende — **e supera com larguíssima margem** — esses requisitos. Sua presença é capilar e nacional, abrangendo, conforme se verifica em seu portal institucional (*https://fenauto.org.br/associacoes-lojistas-automoveis.htm*), as cinco regiões do país e a totalidade dos Estados-membros mais relevantes para o setor automotivo:

Região	Estados com Associação FENAUTO	Coberturas
Norte	AM, AP, PA, RO, TO	5 estados
Nordeste	AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE	9 estados — completa
Centro-Oeste	DF, GO, MT e MS	4 estados + DF
Sudeste	ES, MG, RJ e SP	Cobertura integral
Sul	PR, RS e SC	Cobertura integral
TOTAL	**30 Associações Regionais: 26 Estados + DF**	**Requisito plenamente atendido**

Não há, portanto, como negar o caráter genuinamente nacional da Requerente. A FENAUTO está presente em **todas as cinco regiões geográficas brasileiras**, com associações ativas em **vinte e seis Estados e no Distrito Federal** — quase três vezes mais do que o mínimo jurisprudencial exigido por esta Suprema Corte.

III.3. Da Pertinência Temática dos Legitimados Especiais

A jurisprudência desta Corte exige, ainda, a presença de **pertinência temática**, consubstanciado no vínculo material entre a finalidade institucional da entidade requerente

e o objeto da ação. No presente caso, o nexo é **absolutamente direto, inequívoco e demonstrável documentalmente**.

> ***ADIn 1157-MC:*** *"O requisito da pertinência temática – que se traduz na relação de congruência que necessariamente deve existir entre os objetivos estatutários ou as finalidades institucionais da entidade autora e o conteúdo material da norma questionada em sede de controle abstrato – foi erigido à condição de pressuposto qualificador da própria legitimidade ativa ad causam para efeito de instauração do processo objetivo de fiscalização concentrada de constitucionalidade." (ADIn 1157-MC, Rel. Min. Celso de Mello, Julgamento em 01.12.1994, Plenário, DJ de 17.11.2006)*

Conforme se extrai literalmente do estatuto e do material institucional da FENAUTO, a entidade tem por missão expressa ***"representar os agentes do comércio de veículos usados, estimulando o desenvolvimento do setor automotivo, através de ações transparentes e responsáveis [...]. A entidade busca a defesa e representação dos interesses da categoria na esfera política nacional, além de promover programas e serviços que ofereçam qualificação a esses empresários e profissionais***." *Colha-se o que diz o artigo 2º, item 2.3 do Estatuto:*

> *Artigo 2º*
>
> *São prerrogativas e finalidades da Fenauto:*
>
> *2.1 Integrar a categoria econômica que representa.*
>
> *2.2 Celebrar convenções, acordos e todos os atos de interesse da categoria econômica que representa.*
>
> *2.3* ***Exercer a representação judicial da categoria econômica que representa, nos termos e nas condições estabelecidas pelas normas jurídicas que regulam a participação judicial das federações e entidades nacionais.***

A norma impugnada, qual seja o art. 16 da Lei Estadual nº 14.605/2010, disciplina **exatamente o ato comercial que constitui o núcleo da atividade econômica dos associados da FENAUTO**: a transferência de propriedade de veículos automotores. Cada associado, ao exercer sua atividade-fim, depende diretamente do regular funcionamento do sistema de comunicação de venda.

A norma estadual cearense afeta **imediata e gravemente** a operação econômica de todos os revendedores que atuam naquele Estado, filiados ao SINDIVEL/CE, que, por sua vez, integra a estrutura federativa nacional da FENAUTO; e, mais grave ainda, **cria precedente normativo de risco evidente** de replicação por outras unidades federativas, com potencial de afetar a totalidade da categoria representada em escala nacional.

Em síntese, tem-se que o objeto desta ADI corresponde, com precisão, ao núcleo da finalidade institucional da Requerente. **A pertinência temática, portanto, é plenamente verificada e dispensa qualquer demonstração adicional**.

IV. DO PRECEDENTE PARADIGMÁTICO DESTA SUPREMA CORTE: O CASO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULOS (RE 611.639/RJ E ADI 4.333)

Antes de adentrar nos fundamentos específicos da inconstitucionalidade da norma cearense, impõe-se demonstrar que esta Suprema Corte **já enfrentou — e decidiu, à unanimidade, controvérsia SUBSTANCIALMENTE, por não se dizer idêntica, mas totalmente aplicável ao caso à ora submetida**. O paralelismo entre os dois casos é tão preciso que a presente ADI, em rigor, encontra-se **praticamente julgada por antecipação**, restando apenas a aplicação da ***ratio decidendi*** fixada por este Plenário em 21.10.2015, vejamos:

IV.1. A controvérsia decidida no RE 611.639/RJ e na ADI 4.333

O Plenário desta Corte, em sessão histórica de 21.10.2015, sob a relatoria do Eminente Ministro **Marco Aurélio**, julgou conjuntamente o RE 611.639/RJ (com repercussão geral reconhecida) e a ADI 4.333, ocasião em que se discutia **exatamente a mesma matéria**: a obrigatoriedade ou não de registro em cartório de Títulos e Documentos de ato relacionado a veículos automotores (no caso, a alienação fiduciária em garantia).

Os Cartórios de RTD, em conjunto com o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, sustentavam a obrigatoriedade do registro cartorário **exatamente com os mesmos argumentos** que hoje servem de pretexto para a manutenção da exigência cearense, inscrito na necessidade de publicidade do ato, segurança jurídica, função registral típica das serventias extrajudiciais e o suposto amparo em norma de natureza registral.

Esta Suprema Corte, à **unanimidade** (com apenas os impedimentos pontuais dos Ministros Roberto Barroso, Dias Toffoli e Luiz Fux), **rejeitou integralmente esses argumentos** e fixou, com força vinculante e em sede de repercussão geral, a tese de que **é desnecessário o registro em cartório de Títulos e Documentos para atos relativos a veículos automotores**, bastando, para todos os efeitos jurídicos — inclusive para a oponibilidade contra terceiros —, a anotação no órgão de trânsito[2].


STF SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

‹ Mais notícias

STF reconhece desnecessidade de registro em cartório de alienação fiduciária de veículo

Ao analisar três processos sobre o tema, o Plenário considerou não ser obrigatória a realização de registro público dos contratos de alienação fiduciária em garantia de veículos automotores pelas serventias extrajudiciais de registro de títulos e documentos.

21/10/2015 20:30 - Atualizado há 2 anos atrás

[2] https://noticias.stf.jus.br/postsnoticias/stf-reconhece-desnecessidade-de-registro-em-cartorio-de-alienacao-fiduciaria-de-veiculo/

IV.2. A *ratio decidendi* fixada pelo Min. Marco Aurélio: aplicação direta ao presente caso

O voto condutor do eminente Min. Marco Aurélio (acolhido por unanimidade pelo Plenário) assentou, com clareza solar, três premissas que se aplicam, ***mutatis mutandis*** e com força ainda maior, ao caso ora submetido a julgamento:

Primeira premissa: a exigência de registro em serventia extrajudicial, quando inexistente justificativa concreta de utilidade pública e quando essa publicidade já é assegurada por outro meio, **"acarreta ônus e custos desnecessários ao consumidor, além de não conferir ao ato a publicidade adequada"**. Foram palavras textuais do voto vencedor, transcritas pela Assessoria de Imprensa do STF e reproduzidas em todas as fontes oficiais da decisão.

Segunda premissa: a publicidade de atos relativos a veículos é **mais efetiva e adequadamente atendida pela anotação no órgão de trânsito** do que pelo registro cartorário. Conforme assentou o Eminente Relator: *"Para o leigo, é mais fácil, intuitivo e célere verificar a existência de gravame no próprio certificado do veículo em vez de peregrinar por diferentes cartórios de títulos e documentos ou ir ao cartório de distribuição nos estados que contam com serviço integrado em busca de informações."*

Terceira premissa: os limites da atividade registral das serventias extrajudiciais **"não são previamente definidos na Constituição da República"**. Compete ao legislador federal, no caso de matéria de competência privativa da União **definir quais atos jurídicos serão (ou não) submetidos a registro cartorário**, mediante análise de custo-benefício. Essa definição, contudo, **não pode ser feita por lei estadual quando a matéria escapa à competência legislativa do Estado-membro**.

IV.3. A ADI 5.656: precedente sobre selo notarial em DUT como requisito de validade

Em complemento ao precedente da alienação fiduciária, esta Suprema Corte, no julgamento da **ADI 5.656**, sob a relatoria do Eminente Ministro **Edson Fachin** (Tribunal Pleno, j. 24/02/2021, DJe 10/03/2021), enfrentou hipótese ainda mais próxima da que ora se discute. Naquela ocasião, a Corte declarou inconstitucional Lei Estadual do Amapá (nº 1.847/2014) que, sob pretexto análogo, criava selo notarial específico como **requisito de validade** de atos de transferência veicular. A ementa, na parte aqui pertinente, é didática:

> ***EMENTA:*** *"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 1.847/2014 DO ESTADO DO AMAPÁ. SELO DE ATOS NOTARIAIS. REQUISITO DE VALIDADE DO ATO. INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. DOCUMENTO ÚNICO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. VISTORIA VEICULAR. TRÂNSITO. INCONSTITUCIONALIDADE. (...) 1.* ***A norma estadual que cria requisitos de validade para atos notariais usurpa a competência privativa da União para legislar sobre registro público e direito civil****, nos termos do art. 22, I e XXV, da Constituição da República. 2. Os artigos 3º a 6º da lei estadual, referentes: (i) à obrigatoriedade de envio de notificação eletrônica do DUT pelas serventias extrajudiciais, à Fazenda Pública e ao DETRAN; (ii) ao agendamento eletrônico de vistoria veicular em caso de transferência de propriedade; (iii) e à remessa do documento de*

> *transferência veicular ao proprietário adquirente,* ***vão de encontro ao que atualmente dispõem o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro e a Resolução 398/2011 do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN). A repartição constitucional de competências outorgou privativamente à União a competência para legislar sobre trânsito****, nos termos do art. 22, XI, da CRFB (...)." (STF, ADI 5656, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, j. 24/02/2021, DJe 10/03/2021)*

A ***ratio decidendi*** da ADI 5.656 é **idêntica e perfeitamente aplicável** ao caso cearense, na medida em que se o Estado do Amapá não pôde exigir selo notarial ou notificação eletrônica em DUT como requisito de validade da transferência, **com mais razão ainda o Estado do Ceará não pode exigir registro cartorário em RTD** como condição da própria transferência veicular.

IV.4. ACP 0802043-54.2014.4.05.8100 (TRF-5): precedente direto sobre o Estado do Ceará

De peculiar relevância para o caso presente, o **Tribunal Regional Federal da 5ª Região**, no julgamento da **Ação Civil Pública nº 0802043-54.2014.4.05.8100**, sob a relatoria do Des. Federal **Paulo Roberto de Oliveira Lima** (2ª Turma, j. 30/05/2017), **já declarou ilegal conduta análoga praticada pelo próprio Estado do Ceará e pelo DETRAN/CE**, em hipótese envolvendo registro cartorário obrigatório de contratos com alienação fiduciária. Confira-se a ementa:

> ***EMENTA:*** *"ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. OBRIGATORIEDADE DE REGISTRO EM CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS COMO CONDIÇÃO PARA OBTENÇÃO DE LICENCIAMENTO. ILEGALIDADE. (...) 4. A anotação da alienação fiduciária no certificado de registro do veículo é suficiente para produzir efeitos perante terceiros, nos termos do disposto no art. 6º, § 1º, da Lei nº 11.882/2008,* ***restando vedada a exigência de qualquer outro registro público, e considerado nulo qualquer ato ou negócio que disponha de modo diverso, inclusive convênios entre órgãos/entidades de trânsito e entidades registradoras públicas****. 5. Dessarte, apresenta-se ilegítima e descabida a imposição de obrigação de registro prévio dos contratos de financiamentos de veículos com alienação fiduciária e os de aquisição de veículos sob o regime de consórcio com alienação fiduciária, pelo Detran e pelo Estado do Ceará aos interessados, como condição para concessão do licenciamento ou expedição do certificado de registro do veículo. (...)". (TRF-5, APELAÇÃO: 0802043-54.2014.4.05.8100, Rel. Des. Federal PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA, 2ª Turma, j. 30/05/2017)*

Mais um paralelismo é **absoluto e revelador**: **a tentativa atual** do Estado do Ceará, calcada agora no art. 16 da Lei Estadual nº 14.605/2010 e no Provimento nº 05/2025/CGJCE, **é exatamente a reedição, sob nova roupagem, da prática já condenada judicialmente em 2017** pelo TRF-5. O *modus operandi* é o mesmo: utilizar a estrutura cartorária como condição obrigatória para etapa essencial do procedimento de transferência veicular, com cobrança de emolumentos e benefício direto às serventias estaduais.

IV.5. Atuação direta do CNJ: PP nº 0006970-06.2024.2.00.0000

Acrescente-se, ainda, que o **próprio Conselho Nacional de Justiça**, ao apreciar o **Pedido de Providências nº 0006970-06.2024.2.00.0000** — que envolveu o Provimento nº 17/2024 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Ceará, predecessor imediato do Provimento nº 05/2025 ora referido —, **já reconheceu, em decisão liminar do Conselheiro Alexandre Teixeira**, ***verbis***:

> *"(...) a plausibilidade do direito vindicado pelo requerente* ***salta aos olhos****, uma vez que o ato normativo [...]* ***ocasionaria exclusividade na forma de comunicação da venda, procedimento necessário para a formalização do ato, de forma contrária ao previsto na Resolução CONTRAN nº 809/2020****. (...) Há* ***fundada dúvida quanto à competência do TJ/CE para regulamentar procedimentos relacionados à transferência de veículos****."*

A reiteração da prática — agora sob a roupagem do Provimento nº 05/2025 e calcada no art. 16 da Lei Estadual nº 14.605/2010 — **caracteriza conduta sistemática** do Estado do Ceará em desconformidade com o ordenamento constitucional, o que torna ainda mais imperiosa a atuação desta Suprema Corte para encerrar definitivamente a controvérsia

IV.6. A inaplicabilidade do art. 16 da Lei Estadual nº 14.605/2010 à luz do precedente

Aplicando-se a ***ratio decidendi*** do RE 611.639/RJ ao caso presente, a conclusão é **absolutamente inevitável**:

- pois, se o **legislador federal competente** já decidiu, e esta Corte chancelou por unanimidade, que o registro cartorário em RTD **não é necessário** para atos jurídicos relativos a veículos, em especial a alienação fiduciária, sendo suficiente a anotação no órgão de trânsito;

- com mais razão ainda o **legislador estadual**, que sequer dispõe de competência para legislar sobre a matéria, como se demonstrará no item IV.1, não pode **reintroduzir, por via reflexa**, a obrigatoriedade que o legislador federal expressamente afastou e que esta Suprema Corte declarou incompatível com os princípios constitucionais. Há, portanto, **contradição frontal e direta** entre o art. 16 da Lei Estadual nº 14.605/2010 e o entendimento firmado por esta Corte.

Aliás, o paralelismo é ainda mais agudo no caso presente do que naquele que originou o *leading case*. No RE 611.639/RJ discutia-se a obrigatoriedade do registro como condição de **eficácia probatória** contra terceiros. No caso ora submetido, o registro cartorário é exigido como **condição da própria transferência da propriedade**, condicionante, portanto, **ainda mais grave e mais onerosa** do que aquela já rechaçada por esta Corte.

V. DOS FUNDAMENTOS DA INCONSTITUCIONALIDADE

Não obstante o precedente do RE 611.639/RJ, por si só, suficiente para o reconhecimento da inconstitucionalidade da norma impugnada, cumpre demonstrar que o art. 16 da Lei Estadual nº 14.605/2010 padece de **quatro vícios autônomos e cumulativos de inconstitucionalidade**, cada um deles bastante, isoladamente, para a declaração de invalidade pretendida.

V.1. Inconstitucionalidade formal: usurpação da competência privativa da União para legislar sobre trânsito e registros públicos (art. 22, XI e XXV, da CF)

A Constituição Federal, em seu art. 22, atribui à União, com **exclusividade**, a competência para legislar sobre as matérias que envolvem o objeto da norma impugnada. Confiram-se os incisos pertinentes:

> **Art. 22.** *Compete privativamente à União legislar sobre:*
> *XI – **trânsito e transporte**;*
> *(...)*
> *XXV – **registros públicos**;*

A norma cearense impugnada **invade**, **simultaneamente, a competência privativa federal,** pois disciplina o procedimento de transferência de propriedade de veículos automotores (matéria de ***trânsito***) e impõe obrigação de registro cartorário em serventia extrajudicial (matéria de ***registros públicos***).

Quanto à matéria de **trânsito**, o Congresso Nacional, no exercício de sua competência privativa, promulgou a Lei nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), cujo art. 134 disciplina, **com exclusividade**, o procedimento de comunicação de venda de veículos:

> **Art. 134.** *No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.*
>
> *Parágrafo único. O comprovante de transferência de propriedade de que trata o caput poderá ser substituído por documento eletrônico, na forma regulamentada pelo Contran.*

A regulamentação infralegal foi delegada ao Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, que, por meio da **Resolução CONTRAN nº 809/2020**, estabeleceu, **com força nacional e exaustiva**, as formas legítimas e plurais de comunicação de venda de veículos. Em seus arts. 19 e 20, a referida Resolução prevê, alternativamente:

- **comunicação por sistema eletrônico implantado pela União, com assinatura digital ou certificado ICP-Brasil;**
- **comunicação por entidades públicas ou privadas com atribuição legal, expressamente autorizadas pela SENATRAN;**

- **comunicação direta pelos órgãos executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal.**

A própria **Secretaria Nacional de Trânsito – SENATRAN**, por meio da **Nota Técnica nº 1.554/2024**, confirmou que **a pluralidade de formas de comunicação de venda é elemento essencial e estruturante** do sistema federal, voltada a assegurar eficiência, inclusão e aderência ao Sistema Nacional de Trânsito.

A norma cearense impugnada **rompe frontalmente** com essa lógica de pluralidade e descentralização ao impor pelo deslocamento sistêmico que opera, em conjunto com o Provimento nº 05/2025/CGJCE uma **única via obrigatória**: o registro em serventia de RTD do Estado do Ceará, com cobrança compulsória de emolumentos. Ao fazê-lo, **extingue, na prática, a pluralidade de meios prevista pelo CONTRAN** e usurpa, sem qualquer autorização constitucional, a esfera de competência privativa da União.

Quanto à matéria de **registros públicos**, esta Suprema Corte, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 611.639/RJ (Tema 349), assentou de modo definitivo a competência privativa da União para legislar sobre serviços notariais e de registro. O Estado-membro pode regular aspectos administrativos de funcionamento das serventias localmente sediadas, mas **não pode criar atos sujeitos a registro** nem **impor obrigações registrais** não previstas, ou já afastadas, pela legislação federal, sob pena de incidir em manifesta inconstitucionalidade formal.

No caso, a transgressão é ainda mais grave. O parágrafo único do art. 22 da Constituição Federal admite que a União, **por lei complementar federal**, autorize os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias arroladas no *caput*. **No entanto, não existe, nem nunca existiu, lei complementar federal que autorize o Estado do Ceará a legislar sobre transferência de propriedade de veículos ou sobre seu registro em cartório**. A invasão de competência é, portanto, pura, simples, total e irremediável.

V.2. Inconstitucionalidade material: incompatibilidade com o sistema federal de trânsito e ofensa ao princípio da supremacia federal (art. 24, § 4º, c/c art. 22, XI, da CF)

Ainda que se admitisse, hipótese que se debate apenas para argumentar, competência estadual para a matéria, a norma impugnada padeceria de outro vício de inconstitucionalidade, este de natureza material: a **incompatibilidade frontal com o sistema federal de trânsito**.

O Código de Trânsito Brasileiro (art. 134) e a Resolução CONTRAN nº 809/2020 estabelecem sistema normativo **completo, eletrônico, autossuficiente e desburocratizado** para a transferência de propriedade de veículos automotores. A **ATPV-e** (Autorização para Transferência de Propriedade do Veículo) - o documento digital que formaliza a venda de um carro ou moto usado no Brasil - foi concebida exatamente para **eliminar etapas cartorárias intermediárias**, conferindo ao adquirente, ao alienante e ao Estado um documento único, eletrônico, dotado de fé pública federal e plenamente apto a operar a transferência da propriedade.

No entanto, a norma estadual cearense **cria obrigação não prevista, e incompatível, com esse modelo federal**. Ao exigir o registro da ATPV-e em cartório de RTD como etapa procedimental obrigatória, a Lei Estadual nº 14.605/2010 institui condicionante que **contraria, na sua essência**, a sistemática federal eletrônica da transferência veicular. O conflito entre as normas é **frontal e direto** e deve ser resolvido pela prevalência da norma federal, conforme o art. 24, §4º, c/c o art. 22, XI, da Constituição Federal.

Acrescente-se que **não há, em todo o território nacional, qualquer outro ente federativo** que adote a comunicação isolada e o registro de ATPV-e e cobrança de emolumentos em RTD como condição para transferência de propriedade veicular. Essa singular excepcionalidade do Estado do Ceará **não é virtude inovadora, mas sim desvio inconstitucional**. Trata-se de iniciativa que destoa da experiência federativa nacional e que se coloca em manifesto descompasso com as diretrizes de modernização e digitalização que orientam, há mais de uma década, o aprimoramento dos sistemas estaduais de trânsito.

Mais grave: a sistemática cearense **inviabiliza, na prática, a utilização da Venda Digital** (funcionalidade integrada ao aplicativo Carteira Digital de Trânsito – CDT, do sistema GOV.BR), que vem sendo gradualmente implementada em todo o país justamente para eliminar a necessidade de documentos físicos, reconhecimentos de firma e intermediações cartorárias. O Estado do Ceará **regride para o passado** enquanto a União avança rumo à desburocratização integral.

V.3. Inconstitucionalidade material: violação à ordem econômica constitucional (arts. 1º, IV; 170, IV; e 5º, XXXII, da CF)

Mesmo se afastadas as objeções de competência o que, repise-se, é hipótese aventada apenas para argumentar, a norma cearense padece de inconstitucionalidade material por violar diretamente a ordem econômica constitucional, assentada nos arts. 1º, IV (livre iniciativa); 170, IV (livre concorrência); e 5º, XXXII (defesa do consumidor), todos da Constituição Federal.

a) Reserva de mercado inconstitucional. Ao vincular a transferência veicular ao registro em cartório de RTD localmente sediado no Estado do Ceará, a norma **elimina, por via legal**, a concorrência de prestadores credenciados pela SENATRAN, empresas que, sem qualquer vinculação geográfica, atendem o mercado nacional. Cria-se, na prática, um **monopólio estadual** em favor das serventias cearenses, em ofensa direta ao princípio constitucional da livre concorrência e em desconformidade com a jurisprudência desta Corte).

b) Venda casada e abuso da posição regulamentar. Ao condicionar a transferência veicular ao pagamento de emolumento cartorário **sem que o consumidor disponha de qualquer alternativa de prestador**, a norma configura a prática abusiva de ***venda casada***, expressamente vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor. O consumidor cearense é, **contra sua vontade**, forçado a contratar serviço cartorário oneroso para realizar ato de transferência veicular, cuja **execução o sistema federal lhe garantiria pela via eletrônica**.

c) Onerosidade desproporcional. O salto do custo médio do serviço de R$ 30,00 para R$ 263,00 representa aumento superior a **700% (setecentos por cento)** por operação. Esse aumento **não encontra qualquer correspondente em utilidade pública demonstrada**: a anotação eletrônica federal já existe, é gratuita ou de baixíssimo custo e cumpre — com a chancela desta Suprema Corte no RE 611.639/RJ — **com sobras a função de publicidade do ato**. A imposição estadual viola, frontalmente, os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, que **proíbem o Estado de impor encargos desconectados da finalidade legítima alegada**.

d) Barreira econômica indireta ao exercício de atividade negocial. A imposição compromete não apenas operações isoladas, mas também a **regularidade do fluxo negocial dos associados da Requerente**, com impactos diretos e crescentes sobre o setor de revenda de veículos automotores no Estado do Ceará. Concessionárias, frotistas, comerciantes e despachantes são igualmente afetados.

V.4. Desvio de finalidade legislativa: a lei dormente por 15 (quinze) anos como instrumento de captura de mercado

Para além dos vícios formais e materiais já demonstrados, a norma impugnada apresenta um dado fático **absolutamente revelador** do desvio de finalidade que a contamina: o art. 16 da Lei Estadual nº 14.605/2010 permaneceu **integralmente sem aplicação por mais de quinze anos**.

Entre a edição da norma, em 2010, e o advento do Provimento nº 05/2025/CGJCE, **NENHUMA serventia de RTD do Estado do Ceará exigiu o registro cartorário** como condicionante de transferência veicular. As transferências eram processadas pelo DETRAN/CE com base na sistemática federal vigente, sem qualquer intervenção cartorária. O dispositivo, embora formalmente em vigor, **jamais se incorporou à realidade prática** da transferência veicular cearense.

Esse silêncio regulamentar de uma década e meia **não é casual, muito menos inocente**. Revela, a *contrario sensu*, que a própria Administração Estadual reconhecia, tacitamente, a desnecessidade da exigência. O ressurgimento da norma, exatamente no contexto de **consolidação federal da ATPV-e** como documento eletrônico único e desburocratizante somente pode ser explicado por uma motivação: **a captura, pelas serventias estaduais, do SINOREDI, do mercado que a tecnologia federal estava por flexibilizar**.

A pesquisa minuciosa realizada nos arquivos legislativos da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará – ALECE não localizou **qualquer projeto, debate, emenda ou justificativa técnica recente** que respaldasse a regulamentação tardia da norma. O Provimento nº 05/2025/CGJCE foi editado **sem qualquer respaldo em deliberação parlamentar**, sem participação social, sem estudo de impacto regulatório e sem qualquer demonstração de necessidade da medida. Apenas, súbita e abruptamente, decidiu-se invocar uma lei dormente para criar — onde antes não havia — uma exigência que onera diariamente os consumidores cearenses em centenas de reais por operação.

Esse desvio caracteriza **inconstitucionalidade por violação aos princípios da boa-fé legislativa, da segurança jurídica e da proteção da confiança** (CF, arts. 5º, XXXVI, e 37, *caput*). Quando o Estado, durante 15 (quinze) anos, pratica uma conduta

administrativa específica (o não-uso da norma) e, abruptamente, sem nova deliberação parlamentar e sem justificativa técnica, instrumentaliza um dispositivo dormente para criar mercado cativo, **viola os fundamentos mais elementares do Estado de Direito**.

V.5. Violação ao art. 236 da CF: desvirtuamento da função registral

Por fim, é imperioso registrar que a norma impugnada ao transformar atividade registral **facultativa** (registro em RTD para fins de publicidade adicional) em **imposição compulsória** (etapa obrigatória da transferência veicular) promove indevida intervenção na livre iniciativa (art. 170, ***caput***, CF) e desvirtua a própria função registral prevista no art. 236 da Constituição Federal.

Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público, e devem servir **à sociedade** não o contrário. Quando a lei estadual transforma o registro em barreira procedimental obrigatória, com cobrança compulsória de emolumentos em valor desproporcional, a função registral torna-se **finalidade em si mesma, em prejuízo do interesse público**, subvertendo a lógica constitucional do art. 236 da CF.

VI. DO RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DA "APARENTE ILEGITIMIDADE" PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA

Acresça-se, como elemento de notável reforço da pretensão, que a aparente ilegitimidade do art. 16 da Lei Estadual nº 14.605/2010 **foi reconhecida expressamente pelo Conselho Nacional de Justiça**, em decisão prolatada pelo Eminente Min. Mauro Campbell Marques, Corregedor Nacional de Justiça, no PP nº 0002759-53.2026.2.00.0000, conforme já transcrito no item I, supra. O CNJ — órgão de cúpula do controle administrativo da magistratura nacional, integrado por representantes de diversos setores do Sistema de Justiça — reconheceu, *verbis*, que:

> (i) há **aparente ilegitimidade na exigência** decorrente do Provimento nº 05/2025/CGJCE;
>
> (ii) a origem do problema está **na própria lei estadual** (art. 16 da Lei nº 14.605/2010); e
>
> (iii) **"medidas administrativas para sanar a questão na origem legislativa"** já foram determinadas em sede de Inspeção (nº 0007590-81.2025.2.00.0000).

Essa manifestação do CNJ, conquanto não tenha caráter vinculante para esta Suprema Corte, ostenta **inegável valor argumentativo**: demonstra que a tese de inconstitucionalidade ora deduzida **não é fruto da imaginação isolada da Requerente**, mas **é compartilhada por instância oficial do Sistema de Justiça** que examinou detidamente a matéria. O Estado do Ceará, na pessoa de sua Corregedoria de Justiça, **foi formalmente alertado, há tempo, sobre a aparente inconstitucionalidade da norma** e, ainda assim, mantém-na em plena vigência, prejudicando diariamente os consumidores cearenses.

VI. DO PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR

A presente ação vem instruída com pedido de medida cautelar, com fulcro no art. 10 da Lei nº 9.868/1999, para que esta Suprema Corte, ***inaudita altera parte*** (ou, sucessivamente, após informações), defira a **suspensão imediata da eficácia do art. 16 da Lei Estadual nº 14.605/2010;** e, por consequência, a **suspensão da exigibilidade e da aplicação do Provimento nº 05/2025/CGJCE**.

VI.1. Do *fumus boni iuris*

A ***plausibilidade jurídica*** da pretensão é **manifesta** e decorre dos seguintes elementos cumulativos:

- **Precedente vinculante desta Corte (RE 611.639/RJ, Tema 349, Rel. Min. Marco Aurélio):** o STF já decidiu, à unanimidade, em sede de repercussão geral, que é desnecessário o registro em cartório de Títulos e Documentos para atos relativos a veículos automotores. A norma cearense impugnada se opõe diretamente a essa orientação.

- **ADI 5.656 (Rel. Min. Edson Fachin):** o STF declarou inconstitucional lei estadual análoga (Amapá) que criava selo notarial como requisito de validade de transferência veicular, em hipótese diretamente aplicável ao caso cearense.

- **Precedente do TRF-5 sobre o próprio Estado do Ceará (ACP 0802043-54.2014.4.05.8100):** o Tribunal já declarou ilegal a imposição de registro cartorário obrigatório para transferência veicular pelo DETRAN/CE e pelo Estado do Ceará — exatamente a prática que ora se reedita sob nova roupagem normativa.

- **Reconhecimento expresso de "aparente ilegitimidade" pelo CNJ:** o próprio Conselho Nacional de Justiça, em decisão recente (23/04/2026, PP nº 0002759-53.2026.2.00.0000, Rel. Min. Mauro Campbell Marques), reconheceu textualmente a aparente ilegitimidade da norma impugnada e a necessidade de sanar a questão na "origem legislativa".

- **Precedente liminar correlato no CNJ (PP nº 0006970-06.2024.2.00.0000):** o Conselheiro Alexandre Teixeira já reconheceu, em hipótese análoga, que a "plausibilidade do direito vindicado salta aos olhos" e que há "fundada dúvida quanto à competência do TJ/CE para regulamentar procedimentos relacionados à transferência de veículos".

- **Manifesta usurpação de competência privativa da União:** a norma cearense invade as matérias reservadas pelo art. 22, XI e XXV, da CF, sem qualquer autorização por lei complementar federal (art. 22, parágrafo único).

- **Nota Técnica nº 1.554/2024 da SENATRAN:** o próprio órgão federal competente já reconheceu, em manifestação técnica oficial, que a pluralidade de formas de comunicação de venda é elemento essencial e estruturante do sistema federal de trânsito.

VI.2. Do *periculum in mora*

O ***perigo na demora*** é **agudo, quantificável e crescente**, e independe de qualquer especulação, decorrendo de fatos e diariamente reproduzidos:

- **Lesão patrimonial direta, contínua e diariamente reproduzida aos consumidores:** cada transferência veicular realizada no Ceará, sob a vigência da norma impugnada, gera lesão patrimonial de cerca de R$ 230,00, diferença entre o custo cobrado anteriormente (R$ 30,32) e o emolumento total hoje obrigatório (R$ 263,00). Considerada a média de transferências diárias no Estado, o valor agregado da lesão alcança montante de muitos milhões de reais por mês, quantia que sequer pode ser facilmente recomposta após o eventual provimento final desta ação, dada a multiplicidade e a difusão dos prejudicados.

- **Recusa sistemática de transferências pelo DETRAN/CE:** desde 30/03/2026, o DETRAN/CE recusa transferências veiculares que não cumpram a exigência cartorária, expondo cidadãos a multas e penalidades do art. 233 do CTB, impedindo o licenciamento anual de veículos, a contratação de seguros e quaisquer atos subsequentes que dependam da propriedade formalizada situação intolerável em um Estado de Direito.

- **Inviabilização de empresas credenciadas pela SENATRAN:** os prestadores credenciados pela União para a comunicação eletrônica de venda, que operam regularmente em todo o território nacional, encontram-se hoje formalmente alijados do mercado cearense, com prejuízos econômicos crescentes e potencial encerramento de operações no Estado.

- **Comprometimento direto da atividade econômica dos associados da FENAUTO:** os revendedores filiados ao SINDIVEL/CE que integram a estrutura federativa nacional da Requerente sofrem perdas operacionais diárias decorrentes da inviabilização e do encarecimento das transferências veiculares, com impacto direto e mensurável sobre seus negócios.

- **Risco de replicação por outros Estados-membros:** o sucesso da iniciativa cearense, caso não interrompido judicialmente, abre perigoso precedente para que outras unidades federativas implementem medidas semelhantes, multiplicando exponencialmente os danos sobre o setor automotivo nacional e sobre a população consumidora.

- **Consolidação progressiva da prática inconstitucional:** quanto mais tempo a norma permanecer eficaz, maior a consolidação do mercado cativo cartorário, mais difícil a reversão da situação e maior o dano sistêmico ao Sistema Nacional de Trânsito.

A conjugação do ***fumus boni iuris*** robustíssimo, apoiado em precedentes vinculantes desta Corte, em decisão correlata do TRF-5 sobre o próprio Estado do Ceará, em precedente do CNJ e em manifestação técnica oficial da SENATRAN. Ainda assim existe ***periculum in mora*** agudo, contínuo e quantificável, **impõe o deferimento da medida cautelar**, a fim de evitar que o tempo necessário ao julgamento de mérito da ADI converta-se em fator de consolidação dos danos econômicos e jurídicos que se pretende evitar.

VII. DOS PEDIDOS

Diante de todo o exposto, a Requerente requer, respeitosamente, que esta Suprema Corte:

a) Conheça da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade e, reconheça a legitimidade ativa da **FENAUTO** como entidade de classe de âmbito nacional (CF, art. 103, IX), bem como a pertinência temática entre seu objeto e a finalidade institucional da Requerente;

b) PRELIMINARMENTE, defira, *inaudita altera parte*, com fulcro no art. 10, 3º, da Lei nº 9.868/1999, **medida cautelar** para:

b.1) suspender a eficácia do art. 16 da Lei Estadual nº 14.605/2010 do Estado do Ceará (redação dada pela Lei nº 14.826/2010), até o julgamento definitivo da presente ação; consequentemente, suspender a exigibilidade e a aplicação do Provimento nº 05/2025/CGJCE, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Ceará, naquilo que se vale do dispositivo legal impugnado como fundamento;

b.2) determinar a comunicação imediata da medida cautelar à Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Ceará, ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, ao DETRAN/CE e ao SENATRAN, para imediata observância em todo o território cearense;

c) Determine, na forma do art. 6º da Lei nº 9.868/1999, que se colham informações da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará e do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (autor da proposição da qual se originou a norma);

d) Determine a oitiva sucessiva, nos termos do art. 8º da Lei nº 9.868/1999, do Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral da República e do Excelentíssimo Senhor Advogado-Geral da União, no prazo legal;

e) No **MÉRITO**, **julgue procedente a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade** (CF, art. 102, §2º; Lei nº 9.868/1999, art. 28, parágrafo único), a **inconstitucionalidade integral do art. 16 da Lei Estadual nº 14.605/2010 do Estado do Ceará**, com a redação dada pela Lei Estadual nº 14.826/2010; e, em consequência, **a invalidade do Provimento nº 05/2025/CGJCE**, no que se vale daquele dispositivo legal como fundamento;

Termos em que,
Pede e espera deferimento.
Fortaleza, 14 de maio de 2026.

ROGERIO FEITOSA MOTA
OAB/CE nº 16.686

MAGNO VASCONCELOS
OAB/CE 39.788

JANDER FROTA
OAB/CE 26.155

JOSE MAGNO VASCONCELOS NASCIMENTO: 65965833334

Assinado digitalmente por JOSE MAGNO VASCONCELOS NASCIMENTO:65965833334
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=48484727000118, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=JOSE MAGNO VASCONCELOS NASCIMENTO:65965833334
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026-05-14 15:18:19
Foxit Reader Versão: 9.3.0